



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 18 Sachenrecht

A. Grundlagen

- Das **Sachenrecht** regelt das Recht der Sachen, also **körperlicher Gegenstände i.S.d. § 90 BGB**. Hierunter fallen sowohl „**bewegliche Sachen**“ als auch „**unbewegliche Sachen**“, insbesondere Grundstücke, und die an ihnen bestehenden Rechte.
- Die **Rechte**, die an **Sachen** bestehen, sind „**dingliche Rechte**“. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass Sie ihrem Konzept nach **absolut** sind, also gegen jedermann wirken. Dies unterscheidet Sie von **relativen Rechten**, insbesondere **Ansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen**, die grundsätzlich nur gegenüber der jeweils anderen Partei bzw. gegenüber dem Vertragspartner gelten, der sich der vertraglichen Bindung freiwillig unterworfen hat (**Relativität der Schuldverhältnisse**).
 - **Bsp.:** E ist Eigentümer eines Grundstücks mit Einfamilienhaus. Als solcher hat er gegenüber jedem, der sich auf sein Grundstück begibt und dort Unfug anstellt, einen aus dem dinglichen Eigentumsrecht folgenden Unterlassungsanspruch (§ 1004 BGB). Möchte E hingegen dafür sorgen, dass sein Garten immer hübsch aussieht, hat er nur relativ gegen solche Personen entsprechende Ansprüche, die sich ihm gegenüber zur Gartenpflege verpflichtet haben (bspw. über einen Dienstvertrag nach § 611 BGB mit einem Gärtner).
- Im Zusammenhang mit Verträgen und ihrer Erfüllung spielen dingliche Rechte und ihre Übertragung zumeist auf der Ebene des Verfügungsgeschäfts eine Rolle: Der schuldrechtliche Vertrag stellt hierbei das Verpflichtungsgeschäft dar, zu dessen Erfüllung mittels Verfügungsgeschäfts ein dingliches Recht übertragen wird (s. Foliensatz § 6).
 - **Bsp.:** Bei einem Kaufvertrag verpflichtet sich der Verkäufer zur Übergabe der Sache und Übertragung des Eigentums, § 433 Abs. 1 S. 1 BGB. Die Übertragung des Eigentums erfolgt sodann durch das dingliche Rechtsgeschäft der Übereignung (§§ 929 ff. BGB), durch das der Käufer das Eigentumsrecht an der Sache erhält.
- Das BGB kennt **verschiedene dingliche Rechte** mit jeweils eigenem Inhalt. Das **wichtigste und umfassendste dingliche Recht** ist das **Eigentum**, das wir im Folgenden noch genauer behandeln werden. Daneben existieren weitere dingliche Rechte, aus denen zumeist inhaltlich beschränktere Rechtspositionen folgen, beispielsweise das **Pfandrecht** (§§ 1204 ff. BGB), die Hypothek (§§ 1113 BGB ff.), die Grundschild (§§ 1191 ff. BGB) oder der Nießbrauch (§§ 1030 ff. BGB). Ihnen allen ist gemein, dass sie als absolute Rechte der Sache gewissermaßen „anhaften“.
- **Das Sachenrecht** ist von unterschiedlichen Leitprinzipien geprägt, die es bspw. vom Vertragsrecht unterscheiden. Hierzu zählen u.a. der „Typenzwang“, d.h. es können nur die dinglichen Rechte erworben und übertragen werden, die das Gesetz kennt, und der Grundsatz der „Publizität“, der verlangt, dass Änderungen der dinglichen Rechtslage nach außen hin erkennbar sein müssen (z.B. durch Eintragung eines neuen Eigentümers im Grundbuch eines Grundstücks).

§ 18 Sachenrecht

B. Der Besitz

- Umgangssprachlich häufig mit dem Eigentum verwechselt, bilden der Besitz und die aus ihm folgenden Besitzrechte ein Basiselement des Sachenrechts, das häufig missverstanden wird.
- Das BGB regelt den **Besitz** in den **§§ 854 ff. BGB** und versteht hierunter in erster Linie einen rein tatsächlichen Umstand ohne besondere rechtliche Voraussetzungen. Der Besitz ist nach diesen Vorschriften „**die von einem natürlichen Besitzwillen getragene tatsächliche Sachherrschaft**“ (vgl. § 854 Abs. 1 BGB). Die Definition besteht damit aus zwei Tatbestandsmerkmalen, der **objektiven Sachherrschaft** und dem **subjektiven Sachherrschaftswillen**, wobei bloß vorübergehende Beeinträchtigungen der Sachherrschaft außer Betracht bleiben (§ 856 Abs. 2 BGB).
 - Unerheblich ist mit Blick auf den Status als Besitzer danach, ob jemand Eigentümer einer Sache ist, sie auf Basis eines Vertrages überlassen bekommen hat, sie lediglich gefunden hat oder sie sich einfach nimmt. Der Besitz geht auch nicht dadurch verloren, dass eine Sache gerade nicht in den Händen gehalten wird (zB Abwesenheit wegen Urlaubs), wohl aber, wenn die Sache zB verloren wird.
- Das Gesetz kennt in den §§ 854 ff. BGB verschiedene Arten des Besitzes. Hiervon sind am wichtigsten der **unmittelbare Besitz**, d.h. die direkte Herrschaft über eine Sache i.S.v. § 854 Abs. 1 BGB, und der **mittelbare Besitz**, der immer dann auftritt, wenn jemand einem anderen eine Sache auf Zeit überlassen hat, als übergeordneter Besitzer aber nach wie vor potenziell Einfluss auf die Sache ausüben kann, **§ 868 BGB**.
 - Bsp.: Im Rahmen eines Mietvertrages ist der Mieter der unmittelbare Besitzer, der Vermieter wiederum der mittelbare Besitzer.
- Wird dem Besitzer durch „**verbotene Eigenmacht**“ (**§ 858 BGB**) der Besitz über eine Sache entzogen oder gestört, stehen ihm verschiedene Rechte zur Verfügung. Die wichtigsten sind das sofortige **Selbsthilferecht** nach **§ 859 BGB**, bestehend aus „**Besitzwehr**“ (Abs. 1) und „**Besitzkehr**“ (Abs. 2), und die (gerichtlich durchzusetzenden) **Ansprüche aus §§ 861 f. BGB** bei Besitzentziehung oder Besitzstörung.
 - **Bsp.:** Dieb D versucht, dem A eine Tasche abzunehmen, die dieser in den Händen hält. In diesem Fall darf A sich hiergegen notfalls mit Gewalt wehren (§ 859 Abs. 1 BGB) bzw. den Dieb auf frischer Tat verfolgen und sich die Sache wiederholen (§ 859 Abs. 2 BGB). Unerheblich ist insofern, warum A die Sache in den Händen hält bzw. ob er bestimmte dingliche oder schuldrechtliche Rechte an der Sache innehat. Eine Ausnahme gilt nur für denjenigen, der sich eine Sache selbst mittels verbotener Eigenmacht verschafft hat, da sein Besitz dadurch „fehlerhaft“ ist (s. § 858 Abs. 2 BGB).

§ 18 Sachenrecht

C. Das Eigentum

- Das **Eigentum** ist das **wichtigste und umfassendste dingliche Recht an einer Sache**. Die Rechtsposition des **Eigentümers** zeichnet sich dadurch aus, dass er **mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen kann (§ 903 S. 1 BGB)**. Das Institut des Eigentums hat zudem Verfassungsrang, Art. 14 Abs. 1 GG.
- Aus dem Eigentum als Recht folgen verschiedene **Ansprüche des Eigentümers**. Zu den wichtigsten zählen:
 - **Herausgabeanspruch, § 985 BGB**
 - **Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, § 1004 BGB**
 - **Schadenersatzanspruch, § 823 Abs. 1 Alt. 5 BGB**
- Der Anspruch aus § 985 BGB ermöglicht es dem Eigentümer, seine Sache von einem unberechtigten Besitzer heraus zu verlangen. Der Anspruch aus § 1004 BGB dient dazu, Störungen bei der ausschließlichen Nutzung des Eigentums durch Dritte zu unterbinden. Wird das Eigentum als absolut geschütztes Recht verletzt, stehen dem Eigentümer zudem Schadenersatzansprüche aus § 823 Abs. 1 Alt. 5 BGB zur Verfügung.

§ 18 Sachenrecht

D. Der Herausgabeanspruch des Eigentümers aus § 985 BGB

- Den **Anspruch des Eigentümers aus § 985 BGB** haben wir bereits ganz am Anfang der Vorlesung in vereinfachter Form behandelt (s. Foliensatz § 3, S. 7 ff.). Damals hatten wir bereits festgestellt, dass § 985 BGB drei Tatbestandsmerkmale und eine Rechtsfolge hat: Der Anspruchsgegenstand muss eine Sache sein, der Anspruchsteller muss Eigentümer sein und der Anspruchsgegner muss Besitzer sein; liegen diese Voraussetzungen vor, kann als Rechtsfolge ein Anspruch auf Herausgabe bestehen.
- Zur Vereinfachung nicht behandelt hatten wir seinerzeit hingegen das vierte Tatbestandsmerkmal des Anspruchs, das sich in **§ 986 Abs. 1 S. 1 BGB** befindet: Der Besitzer darf kein Recht zum Besitz haben. Als Recht zum Besitz kommen zum einen dingliche Rechte (bspw. das Pfandrecht) in Betracht, vor allem aber schuldrechtliche Rechte und hierbei insbesondere solche aus Verträgen.
 - **Bsp.:** Hat der Vermieter dem Mieter eine Sache übergeben, kann er diese Sache während der Mietzeit grundsätzlich nicht herausverlangen, da dem Mieter ein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 Abs. 1 S. 1 BGB aus § 535 Abs. 1 BGB zusteht.
- Das vollständige Prüfungsschema des § 985 BGB sieht damit folgendermaßen aus:

Anspruch aus § 985 BGB

1. Sache gem. § 90 BGB (bewegliche oder unbewegliche Sache)
2. Eigentum des Anspruchstellers
3. Besitz des Anspruchsgegners (Definition wie soeben auf S. 4 besprochen)
4. Kein Recht zum Besitz gem. § 986 Abs. 1 S. 1 BGB

Rechtsfolge: Anspruch auf Herausgabe der Sache (bei Räumen und Grundstücken: Herausgabe der Nutzung)

§ 18 Sachenrecht

E. Der Eigentumserwerb

- Das Eigentum an einer Sache kann auf verschiedene Arten erworben werden. Die häufigste und wichtigste Form des Eigentumserwerbs ist die **Übereignung**, für bewegliche Sachen geregelt in den **§§ 929 ff. BGB**. Daneben gibt es weitere Erwerbsformen, insbesondere den gesetzlichen Eigentumserwerb an beweglichen Sachen nach den §§ 946-950 BGB in Fällen der Verbindung oder Vermischung einer Sache mit einer anderen sowie der Verarbeitung und Neuherstellung einer Sache. Für unbewegliche Sachen, insbesondere Grundstücke, gibt es besondere Vorgaben für eine wirksame Übereignung, namentlich deren Eintragung in ein Grundbuch (s. §§ 873, 925 BGB).
- Die **Grundnorm der Übereignung beweglicher Sachen**, auf der alle anderen Arten der Übereignung Bezug nehmen, ist **§ 929 S. 1 BGB**. Bei ihr handelt es sich gewissermaßen um den Basisfall einer vergleichsweise unproblematischen Übereignung. § 929 S. 1 BGB lautet:
- „Zur **Übertragung des Eigentums** an einer **beweglichen Sache** ist erforderlich, dass der **Eigentümer** die Sache dem Erwerber **übergibt** und beide darüber **einig** sind, dass das Eigentum übergehen soll.“
- Für eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB ist damit die Erfüllung der folgenden Tatbestandsmerkmale erforderlich:

Prüfungsschema § 929 S. 1 BGB:

1. Bewegliche Sache
2. Einigung (zwischen Alt- und Neueigentümer; funktioniert als dinglicher Vertrag wie alle anderen Verträge)
3. Übergabe (Besitzerwerb des Neueigentümers und vollständiger Besitzverlust des Alteigentümers)
4. Verfügungsberechtigung (i.d.R. in Form des Eigentums; möglich ist aber bspw. auch die Erteilung einer Befugnis für einen Dritten, § 185 BGB)

Rechtsfolge: Übergang des Eigentums

§ 18 Sachenrecht

- Neben der Grundnorm des § 929 S. 1 BGB gibt es **weitere Varianten der Übereignung**, die sich i.d.R. dadurch auszeichnen, dass das Tatbestandsmerkmal der Übergabe durch ein „Übergabesurrogat“ ersetzt wird. Hintergrund ist, dass das Gesetz eine Übereignung in bestimmten Fällen auch dann ermöglichen will, wenn Alt- und Neu-Eigentümer die Sache gerade nicht physisch in den Händen halten. Hierzu zählt insbesondere
 - **§ 930 BGB: Vereinbarung eines Besitzkonstituts**
 - Statt einer Übergabe wird ein Besitzmittlungsverhältnis vereinbart, wonach der Alt-Eigentümer die Sache (noch) behalten darf und der Neu-Eigentümer mittelbarer Besitzer wird.
 - **Bsp.:** K kauft von V ein Buch. Beide einigen sich darauf, dass K sofort Eigentümer werden soll, V das Buch aber noch eine Woche behalten darf, um es zu Ende zu lesen, und erst danach an K herausgibt. -> wirksame Übereignung nach §§ 929 S.1, 930 BGB
 - **§ 931 BGB: Abtretung des Herausgabeanspruchs**
 - Statt einer Übergabe wird der Anspruch auf Herausgabe des Alt-Eigentümers gegen einen Dritten an den Neu-Eigentümer abgetreten.
 - **Bsp.:** K kauft von V ein Buch, das dieser aktuell noch seiner kleinen Schwester S ausgeliehen hat. K und V einigen sich darauf, dass K sofort Eigentümer werden und das Buch direkt von S herausverlangen kann. -> wirksame Übereignung nach §§ 929 S.1, 931 BGB
- Die **obigen Varianten** der Übereignung haben gemeinsam, dass der **Erwerb des Eigentums jeweils vom Berechtigten** erfolgt, in der Regel also dem Eigentümer. Das Gesetz bietet in den **§§ 932-936 BGB** aber **auch die Möglichkeit des Eigentumserwerbs von einem Nichtberechtigten** durch sog. „**gutgläubigen Erwerb**“.
- Anstelle der Verfügungsberechtigung des Veräußerers (Tatbestandsmerkmal Nr. 4) tritt in diesen Fällen die sog. „**Gutgläubigkeit**“ des Erwerbers, geregelt in **§ 932 Abs. 2 BGB**. Hiernach wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn der Veräußerer über keine Berechtigung verfügt, solange dem Erwerber nicht bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Hierbei ist wiederum der § 932 BGB die Grundvariante, wohingegen sich die §§ 933 f. BGB auf die Sonderformen der Übereignung nach §§ 930 f. BGB beziehen.

§ 18 Sachenrecht

- Hintergrund der §§ 932 ff. BGB ist die Überlegung, dass der **Besitz** eines Veräußerers regelmäßig einen **starken Rechtsschein** erzeugt, dass die Sache, die er in den Händen hält, auch tatsächlich ihm gehört. Der gute Glaube eines Erwerbers in die Verfügungsberechtigung eines besitzenden Veräußerers wird deshalb vom Gesetz geschützt, mit der Folge, dass der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum auch ohne sein Zutun verlieren kann.
- Von diesem Grundsatz gibt es allerdings eine wichtige Ausnahme: Gem. **§ 935 BGB** ist ein **gutgläubiger Erwerb bei abhandengekommenen Sachen ausgeschlossen**. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen die Sache dem Eigentümer gestohlen wurde oder er sie verloren hat, er die Sache also niemals freiwillig aus der Hand gegeben hat. In diesem Fall erachtet das Gesetz den Eigentümer als schutzwürdiger als die gutgläubige Person, die die Sache erwerben will.
- Damit lautet das **Schema des gutgläubigen Erwerbs nach §§ 929 S. 1, 932 BGB** folgendermaßen:

Prüfungsschema §§ 929 S. 1, 932 BGB:

1. Bewegliche Sache
2. Einigung
3. Übergabe
4. Gutgläubigkeit gem. § 932 Abs. 2 BGB
5. Kein Abhandenkommen nach § 935 BGB

(Ganz) kurzer Beispielsfall:

- Studentin A verleiht ihrer Kommilitonin B ihr Fahrrad, damit diese damit zur Uni fahren kann. Auf dem Weg zur Uni trifft B ihren Kommilitonen C, der gerade auf der Suche nach einem neuen Fahrrad ist. B behauptet gegenüber C, dass das Fahrrad ihr gehöre und verkauft es C für 50€. B und C einigen sich darüber, dass C das Fahrrad sofort bekommen soll, woraufhin B ihm das Fahrrad gibt und C damit davonfährt.

→ Wirksamer Eigentumserwerb des C; Eigentumsverlust der A

§ 18 Sachenrecht

Exkurs: Kreditsicherheiten und Eigentumserwerb

- In der **Wirtschaftspraxis** ist der Eigentumserwerb nicht nur dann relevant, wenn eine Person einer anderen Person das Eigentum an einer Sache dauerhaft übertragen will. Gerade im Rahmen von Kreditverträgen wird auf die Möglichkeit der Eigentumsübertragung häufig auch in der Funktion Kreditsicherheit zurückgegriffen.
- Hintergrund ist hier vor allem das Insolvenzrecht: Wenn ein Schuldner „pleite“ geht, bleibt seinen Gläubigern oft nur die gemeinsame Befriedigung aus der Insolvenzmasse. Gerade bei überschuldeten Unternehmen, die in ihrer Haftung beschränkt sind (GmbH, etc.), ist das verbleibende Vermögen aber häufig recht mickrig, so dass den Gläubigern jeweils nur eine vergleichsweise geringe Quote ihrer ursprünglichen Forderung verbleibt.
- Hier hilft es nun sehr, wenn man nicht nur eine schuldrechtliche (Geld-)Forderung gegen den Schuldner hat, sondern man Eigentümer von Sachen in seinem Besitz ist. Diese Sachen kann man nämlich trotz Insolvenz des Schuldners herausverlangen und sich sodann aus ihnen befriedigen (z.B. durch Weiterveräußerung, Versteigerung, etc.).
- Um dies zu erreichen, greift die **Praxis** (und hier ganz besonders die Banken) gerne auf das Instrument der Sicherungsübereignung zurück: Bei der Vergabe eines Kredites verlangt der Gläubiger vom Schuldner, dass er ihm zur Sicherheit das Eigentum an bestimmten Sachen (z.B. Maschinen) überträgt. Dies funktioniert über die auf Folie 7 behandelte **Übertragungsvariante der §§ 929 S. 1, 930 BGB**, so dass der Schuldner die Sachen weiterhin in Besitz hat und mit ihnen arbeiten kann.
- Eine weitere eigentumsrechtliche Kreditsicherheit ist die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts, § 449 Abs. 1 BGB. Hierbei vereinbaren die Parteien im Zuge der Einigung nach § 929 S. 1 BGB, dass das Eigentum erst dann auf den Erwerber übergehen soll, wenn er sämtliche ausstehenden Schulden bezahlt hat (rechtlich funktioniert dies über eine aufschiebende Bedingung gem. § 158 Abs. 1 BGB). Ein praktisch häufiger Anwendungsfall ist der Eigentumsvorbehalt des Herstellers bei Warenlieferung an einen gewerblichen Verkäufer, bei denen der Verkäufer erst dann das Eigentum erhalten soll, wenn er zuvor alle ausstehenden Kaufpreisschulden gegenüber dem Hersteller beglichen hat.

§ 18 Sachenrecht

Main Take-Away

- Das **Sachenrecht** regelt **dingliche Rechte an Sachen**, d.h. körperlichen Gegenständen i.S.d. § 90 BGB. Dingliche Rechte sind **absolute Rechte**, d.h. dass sie gegenüber jedermann gelten (im Gegensatz bspw. zu Ansprüchen aus Verträgen).
- **Besitz** im Sinne des BGB ist „**die von einem natürlichen Besitzwillen getragene tatsächliche Sachherrschaft**“.
- Das umfassendste dingliche Recht ist das **Eigentum** (vgl. § 903 BGB). Zur Durchsetzung seiner Rechtsposition stehen dem Eigentümer einer Sache u.a. ein **Herausgabeanspruch nach § 985 BGB**, ein **Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB** und ein **Schadenersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 Alt. 5 BGB** zu.
- Die vier **Voraussetzungen eines Herausgabeanspruchs nach § 985 BGB** sind, dass es sich bei dem verlangten Gegenstand um eine Sache handelt, der Anspruchssteller der Eigentümer dieser Sache ist, der Anspruchsgegner den Besitz über die Sache innehat und dass dem Anspruchsgegner kein Recht zum Besitz gem. § 986 BGB zusteht.
- Der Erwerb des Eigentums durch **Eigentumsübertragung** ist in den **§§ 929 ff. BGB** geregelt.
- Die vier **Voraussetzungen einer wirksamen Eigentumsübertragung** nach dem Grundtatbestand des **§ 929 S. 1 BGB** sind, dass es sich um eine bewegliche Sache handelt, eine Einigung zur Eigentumsübertragung zwischen Erwerber und Veräußerer vorliegt, eine Übergabe durch Übertragung des Besitzes stattfindet und der Veräußerer die Verfügungsberechtigung, i.d.R. in Form des Eigentums, innehat.
- Gem. **§§ 932 ff. BGB** kann eine Sache auch ohne Berechtigung des Veräußerers mittels **gutgläubigen Erwerbs** übereignet werden. **Zusätzliche Voraussetzung** ist, dass der Erwerber **gutgläubig i.S.d. § 932 Abs. 2 BGB** ist, ihm also nicht bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Zudem darf die Sache gem. **§ 935 BGB** nicht abhandengekommen, insbesondere also nicht gestohlen worden sein.